

עין משפט נר מצוה

בז א מיי פ"ו מהל' שבת
הכלה ל:
בב מיי פ"ד מהל' שבת
הכלה א:
ל ג ד מיי פ"ב מהל' שבת
הטומאות ה' ו:

מוסף רש"י

ואינו חייב אלא אחת. על
כרחל לענין שגג קאמר
ולחטא. דמזד מר קטלי לא
מקטלי, ולחטא פירי והתנן כי
(דקטן ב:). שאם עשאן
כולל בהעלם אחת. וכל
לחודשן שאם נעמלנו כל
הלכות שבת ממש מנה
חטאות חייב עליו (דקטן ג:)
וסתמא נעמלנו אשמשעין
לרע כמה חטאות חייב על
חילול שבת חלל (דקטן ט:).

תוס' ישנים

(א) הקשה ריב"א ומא' קמ"ל ר"י ממתי' הלא קלמן
מן. ומי דקמ"ל בהעלם זה
זה בידי א"ר בשבת ככרת
והיו כללו בלוקמן דף ע"ג
א"ר קמ"ל דלא תשעתי דלף
בדאסי' חייב חטאת:
(ב) ולא נצי' לממר דזו הלא
רש"י גמורה למשעתי דרצנן
דלס היה רש"י מפסקתן
זו הלא רש"י למשעתי דרצנן
דרצנן דמי שש לו שג
במים דלא חי רש"י דלמי
וקורה משום מחילה דזו לא
מפסקתן ועוד נחל ליה טפי
לוקמני כנצנן:

מוסף תוספות

א. בלחי וקורה פתח
פתוח. רש"י. ב. דר'
יהודה. רש"י. ג. גמורי
לקולא.
ד. לחומרא לחייב חטאת.
רש"י. ה. אחת יש בהן
שאינו חייב עליה מיתה.
ו. גמורי. קמ"ל.
ז. ובי קאמר' לעיל
ענין כרת חטאת
אצטריכא ליה ענין כרת
לא דוקא דכיון דבכחולו
מלאכות מחייב חטאת
בכחולו נמי בודוק כרת
אלא נסקל אצטריכא ליה
וענין כרת אב גרדא
נסקל נקט ליה. ח. רש"י.
י. [ד]מחנין. יא. חט'
הלא. יב. דמסתמא איהו
נמי קא חשיב להו כמו
דפרטיה במחנין. יג. חט'
הלא. יד. [ד]קמ"ל מנינא
דשגגת כרת שמה שגגה
אע"ג דידעא לשבת בלאו.
טז. רש"י לקמן ט.

רב נסים גאון

הבקעה בימות החמה
רשות היחיד לשבת ורשות
הרבים לטומאה. בימות
הגשמים רשות היחיד
לבאן ולבאן. פירוש
בתוספתא במסכת טהרות
[פ"ז] בפרק הפסוקין אלו
זן ימות החמה משתעק
בטומאה מוכה. ואילו זן
ימות הגשמים משתד
רביעי שנייה. ומפורש
הרביעי במסכת תענית דף
ו בפרק א'.

ו:

דכל גגות (שירוצין ז:). דקתני התם ועוד אמר רבי יהודה מערבין למצוי
המפולש וי"ל דמתני' איכא לפרושי דמערבין צורות הפתח וקסבר
ג' מחילות דלוריימא א"ר ה"א דמתני' איירי במצוי המפולש לרה"ר
אבל אין ר"ה עוברת לתוכה להכי מייתי הברייתא דיתר על כן דלפ"י

רש"י (גמורה) עוברת זה מטלטלין
ע"י לחי או קורה משום דשמי מחילות
לדוריימא ואע"ג דנפ"ק דשירוצין
(דף י.) אמתני' דהרצב מ"י אמות
ימעט משמע לכלל היתר לא המיר
רבי יהודה^א אלא עד י"ג אמה ושלש
היינו מדרצנן אבל מדלוריימא אפי'
ברוצב י"ו אמות מטלטלין דאית ליה
ז' מחילות דלוריימא דע"כ ל"ל דרבי
יהודה איירי ברה"ר גמורה שצוקעין
שם רצים כדמוכה צפ"ק דשירוצין
(דף ו: ושם) גבי כילד מערבין רה"ר
ושם פירשתי^ב וא"ת מה דמקתני ספסל
דמבואות המפולשין הו"ר רה"ר שמע'
שפיר לאפוקי מדר' יהודה דאית ליה
ז' מחילות דלוריימא דלדידיה מבוא'
המפולש לא הו"ר רה"ר כיון דאיכא
שמי מחילות וי"ל דמסיפא לא הו"ר
שמעין לאפוקי מדר' יהודה דה"ל
טעמא דרבי יהודה משום דקסבר
לחי וקורה משום מחילה דאיכא מאן
דקבר הכי צפ"ק דשירוצין (דף טו:)
להכי נאטריך למתני' זו הלא רש"י
גמורה ב' (למעטוי דר' יהודה דלא הו'
רה"י דלחי וקורה לא חשיב מחילה:
ואמאי קרי ליה גמורה ב' מהו
דתימא. אומר ר"י דלשון
גמורה אדרבה איפסא מסתברא זו
הלא רש"י גמורה אבל זו אינה
רה"י גמורה^ג אבל הלא רש"י קת'
ורש"י ישנה דמקום (א) לפי הגמרא:
באן בומן שישאל שריון במדבר.
משמע קת' דלינה ר"ה אלא
א"כ מצוין שם^ד שגשג רצוא כמו
נמצד: בשלשן חייב חטאת
פשיטא. כיון דלשמעין דהאי הו'
רה"י והאי הו' ר"ה פשיטא דהמזיא
מה לזה בשוגג חייב חטאת:

הא קמ"ל ברב ב'. מכאן מדקדק
ר"י דלא קתני איסו חייב על אחת מהן אלא אסקילה אבל חטאת
חייב על כולם דאי קאי אחטאת א"כ כי פריך בשוגג חייב חטאת פשיטא
הו"ל לשנויה לא קמ"ל כרז דהא דמתי' בצויד ענוש כרת ונסקל
אינטריכא ליה לא מתי' מירי ומעיקרא דאי לא היה ידע דמיייר
בסקילה מדפריך מדר' יוחנן דמיייר בחטאת והיינו משום דאינו
חייב אלא אחת לא מצי לאוקמי בסקילה דאטו בתרי קטלי קטלינן
ליה אבל כי קמפרש דאינו חייב על אחת מהן קאמר איסו אז ידע
שפיר דלא איירי איסו אלא בסקילה דלא פליג אמתני' דכלל גדול
(לקמן ע:). דקתני מניינא למימר דחייב על כל אחת ואחת ואמי שפיר
הא דבריש פרק כלל גדול (שם סט.) קאמר ארבי יוחנן דלמר שאם
עשאן כולם בהעלם אחת חייב כו' ידע לה לשבת במצי' ומפרש
ידע לה לתחומים ואליבא דר"ע ולא מצי למימר ידע לה דע בדאסי' לה
דלא אכולהו חייב חטאת וכן פירש בקונטרס^א ולקמן בריש הזורק
(דף יז:). מיייתי לדאיסי לענין סקילה^ב ולא מישתמיט בשום מקום
לאתוי לענין חטאת והא דלמרינן לקמן בריש פרק בתרא
(דף קנד.) לרמי בר חמא דילמא הכי קאמר כל שחייבין על
שגגתו חטאת חייבים על זדונו סקילה אומר ריב"א דלויבא
דמי בר חמא אמיא הלא בריתא דלא כאסי דלאסי איכא
דוכתא דחייב חטאת ולא סקילה^ג:

ואמר רבי יוחנן **שם עשאן** בורא בהעלם אחת ב'. אין לריק
לפרש דפריך דמסתמא לא פליג איסו עלה^ד אלא מדברי איסו
נמי יש לדקדק כן מדקתני מניינא כדדייק לקמן בכלל גדול (דף ע:).^ה

יציאות השבת פרק ראשון שבת

לחי מכאן ולחי מכאן. בשמי פאות של אחד מן הצמים להיכר בעלמא
דקסבר רבי יהודה ז' מחילות הו"ר רה"י מדלוריימא והא איכא שמי
מחילות מעלייתא מחילות של ז' צמים: **מהו דתמא** כי פליגי רבנן
עליה דר' יהודה. צברייתא ואמרי אין מערבין רה"ר צדק למהו

רה"י ה"מ לטלטל שיהא מותר לטלטל
צמוכה דקתני אין מערבין רה"ר:
צדק דגזור זה משום דדמי לרה"ר:
אבל לזרז. שהזורק מרה"ר לתוכה
מודו ליה דחייב דשמי מחילות דלוריי'
ושם רש"י עליה: קמ"ל. גמורה.
כלומר זו היא שנגמרו מניין מחילות
שלה שיש לה מחילות מכל זד כגון
חריץ וכן גדר דלמרינן מדר' דרדין גוד
אסיק פני המחילה על ראשו ונמצא
ראשו מוקף מדר' דרדין וחללו ד' אבל
דרבי יהודה לא נגמרו מחילות שלה
למניין ולאו רה"י היא כלל:
מפסקתן. לפסי ציראות צפרק ז'
לפסי ציראות צפרק ז'
דעירוצין^א דהקילו חכמים משום עולי
רגלים צבור צר"ה והצור עצמה
רה"י שהיא עמוקה י' ורחבה ד'
והממלא מתוכה ומניח על שפתה
חייב והקילו חכמים לעשות ד' פסין
וצניינן י' אמות דהוי חללו רה"י
למלאות מן הצור וקאמר ר' יהודה
אם היתה דרך רה"ר מפסקתן
יסלקנה מצניינן דלחו רצים ומצטלי
מחילתא. והתם^ב רמינן דרבי יהודה
אדרבי יהודה דלעיל דלמר נושא
ונותן צלמא דלא אמו רצים ומצטלינן
אפילו לטלטל וכו"ש דהזורק לתוכה
רה"ר אבל הילוך דרצים לצין הפסים
לא הו"ר רה"ר הואיל ואיכא שם ד'
מחילות: ומאי גמורה. הכא ליכא
למימר מהו דתמא דלעיל דעיקר
עשייתן משום לטלטל צמוכה וקאמר
רבנן אינו לריק דרשות היחיד היא
אפילו לטלטל וכו"ש דהזורק לתוכה
מרה"ר חייב: **בומן** שהיו ישראל
נמצד. חשיבא רה"ר: **בומן** הוא.
אינו מקום הילוך לרצים דהולכי
מדברות לא שכיחי: **חייב חטאת**
פשיטא. כיון דתנא חלא רה"י וחדא רה"ר נימני סתמא ואם הואיל
הכנים חייב ואנא ידענא דשגגתו חטאת דהא שבת זדונו כרת הוא:
הא נמי פשיטא. דבהתראה סקילה ממקושה: **מגילת פסחים**.
שהסמיכוהו מפני שלא יתמה ויכחש וכשומעין צברי יחיד חדשים
שאינן נשנין צר"ה וכותבין אותן שלא ישתכחו מסמירין את המגילה:
אינו חייב אלא אחת. השתא משמע אם עשאן בהעלם אחד שלא נודע
לו צין כל אחת ואחת שחטא אינו חייב אלא אחת דכל חילול דשבת גוף
אחד של עבירה הוא: **מנינא** למה לי. לימני צבות מלאכות הזורע
והחורש כו' למה לי לאשמעי' מניינא הא מני להו ואזיל: **חייב על כל אחת**
ואחת. וכל להודיענו סכום החטאות שאדם חייב באיסורי שבת בהעלם
אחד ואשמעין מ' חסר אחת הן ותו לא שאפי' עשה תולדותיהן ועמר
אינו מציא על התולדה יכחש דעשאה עם אציה דה"ל כעשה ועמר
ועושה דכול' חלא עבירה היא: **אינו חייב על אחת מהן**. אחת יש בהן שאינו
חייב עליה מיתה ולא פ"י (רבי) איזו היא ואשמעי' תנא דמתנית' דקתני
נסקל דהא הוצאה והכנסה מהנך דלא מספקין היא דעל זו לא אמר
איסו צן יהודה: **צימות החמה**. שאין בה זרעים: רש"י **לצבא**. דהא
לאו הילוך לרצים הוא שאין רצים מסמלקין מן המסילה לילך בשדה:
ורש"י לטומאה. וספקו טהור דהא לאו מקום סמירה הוא שיש בני
אדם נכנסים לה. דספק טומאה לטמא מקוטה גמרינן לה והתם
סמירה כמיז וסמירה היא נטמאה^א בדמקום סמירה טמאה היא
לבעלה מספק ומכאן אתה דן לשרצ'י: **צימות גשמים**. שהיא זרועה אין
אדם נכנס לה: **לעולם כרמלים** הויא. והזורק מרה"ר לתוכה אינו חייב:

כגון

מסורת הש"ס

(א) שירוצין [כ. כב. ג] לקמן
ט: א לקמן סט. ע: עג:
[טז:] (ד) ריב קנא: טו: טו: טו:
פ"ו מ"ו (ט) נפטרות לאי לך
ולקן (ז) [דף פ:] (ז) שירוצין
[כב.]. (ח) נמצד (ח)
(ט) [פסוקה מ.]. (י) צר"ה וכו'
חילת.

הנהרות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ואנא וכו'
ירש"י שפס' דמקום (לפי
הגמלא) מ"ה מ"ב ס"א
לפירוש גמורה:

גליון הש"ס

נמ' דאמר רב מצאתי
בגמלא סתרי' ב' ר"ה. צ"מ
צ"מ פ"א: תוס' ד"ה יתר
היינו שירוצין. ולא וסמי
לכנין הא מה דקתני וטמן
למי כי וטמן וטמן היינו חף
מדרצנן דמלוריימא ל"ל ללמי
דאס סבר ז' מחילות
לדוריימא: תוס' ד"ה כאן
כו' ששים רבוא ב'. עי'
שירוצין ו פ"ה מהל' כלי:

רבינו הגנאל

עושה לחי מכאן וכו', זה
אינו רה"י לא לזרז וכו"ש
לטלטל. פרישטא ופליטא
ומבואות המפולשות זו
היא רה"י גמורה למשעתי
הא דר' יהודה. דתנן
בעירובין פסטי ביראות ר'
יהודה אומר אם היתה
דרך הרבים מפסקת יסלקנה
לצדדין. קמ"ל דאפי' דלא
סילקה אינה כרה"י. אמר
מר (ו)יהודה מרה"י זה
לרה"י זה בשוגג חייב
חטאת. במיד בלא התראה
ענוש כרת. בהתראה נסקל.
פשיטא לא נצרכה אלא להא
דאמר רב מצאתי מגילת
היהודא אומר אם היתה
היהודא חייב חטאת
בה איסו בן יהודה אומר
אבות מלאכות ארבעים
ז' חסר אחת אינו חייב על
אחת מהן. נמצא חיוב על
אחת בפני עצמה בספק
ולחי המוציא מרשות
לרשות דלא מספקא חיובא.
התני בהר"ה בשוגג חייב
חטאת במיד חייב כרת
ונסקל. אה דתנן בטהרות
פ"ו הבקעה בימות החמה
רה"י לשבת ומטלטלין בה,
הר"ה לטומאה. וקיימא לן
ספק טומאה ברה"ר טהור,
בימות הגשמים שמלאה
מים ואין אדם נכנס לתוכה
רה"י לזה ולזה. משני עולא
לעולם הבקעה כרמלית
היא. והא דתנן רה"י כלומר
אינה רה"ר. רב אשי